

1518752-72.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518752-72.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518752-72.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227652/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 26882802 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2227652 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Renato Campos Da Costa e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

ERICK PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA e LEONARDO RENATO CAMPOS DA COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 9h, na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, altura do nº 6.000, Rua B, nº 66, Brasilândia, nesta capital, ERICK trazia consigo, para fins de tráfico, 35 porções de "Cannabis sativa L.", substância vulgarmente conhecida como "maconha" (47,2g) e 77 porções de cocaína (50,8g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

E ainda, porque nas mesmas condições de dia, horário e local acima descritas, LEONARDO trazia consigo, para fins de tráfico, 30 porções de cocaína em forma de "crack" (7,6 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento na região dos fatos, quando avistaram os denunciados que, ao perceberem a aproximação da viatura, se assustaram.

Assim, o denunciado LEONARDO dispensou uma pochete verde e o denunciado ERICK demonstrou pânico ao ver a chegada dos policiais, fato que motivou a abordagem deles.

O denunciado ERICK foi abordado e, na pochete que havia dispensando foram localizadas 35 (trinta e cinco) porções de "maconha", 77 (setenta e sete) porções de cocaína e R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em cédulas de pequeno valor. LEONARDO, por sua vez, também foi abordado e, em seu poder, no interior da pochete preta que trazia consigo, foram localizadas 30 (trinta) porções de "crack".

Informalmente, os denunciados disseram que estavam ali para abastecer o tráfico e que ganhariam R\$ 20,00 (vinte reais) por suas atuações.

Considerando a forma como as drogas estavam embaladas, já fracionadas e prontas para serem comercializadas, sua quantidade e variedade, bem como as circunstâncias da prisão, verifica-se que os denunciados traziam consigo as drogas, para fins de tráfico.

Os réus foram presos em flagrante, sendo decretadas as suas prisões preventivas em sede de audiência de custódia (fls. 50/52). Posteriormente, por ordem do Habeas Corpus nº 2196127-08-2022.8.26.0000 foi concedido aos acusados o benefício da liberdade provisória (fls. 160).

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2022 (fls. 85/88).

Os réus foram citados (fls. 154 e 156), foram apresentadas respostas à acusação e houve a ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas de acusação e, após, o réu ERICK foi interrogado, sendo declarada a revelia de LEONARDO, que foi devidamente intimado (fls. 193), mas não compareceu à audiência.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A Defesa de ERICK, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, apelo em liberdade, regime mais brando para cumprimento de pena, concessão de penas alternativas.

O Dr. Defensor Público, por LEONARDO, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, confissão e menoridade, aplicação da causa do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu valor máximo, apelo em liberdade, regime mais brando para cumprimento de pena, concessão de penas alternativas.

A Defesa de ERICK, por seu turno, postulou a absolvição por "erro de tipo". Em caso de condenação, requereu a consideração da menoridade, aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, concessão de penas alternativas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 09/10 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, bem como pelos laudos de fls. 12/15 (constatação) e fls. 112/114 (definitivo).

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e cocaína, listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 112/114), corroborando o auto de constatação de fls. 12/15.

A autoria também restou incontroversa.

Os réus, na fase inquisitiva, permaneceram silentes (fls. 22).

Em Juízo, ERICK disse que ofereceram R\$20,00 para levar as drogas à biqueira, entregaram duas pochetes para entregarem. Quando estavam indo, foram abordados pelos policiais. Não sabia que era droga. Foi sindicado quando menor por ato

infracional equivalente a roubo.

Já LEONARDO disse que estava com ERICK, passando necessidade, estavam jogando bola, uns "rapazes" encostaram e ofereceram R\$20,00 para conduzir a bolsa de drogas para o ponto de vendas, aceitaram e foram ao local, quando duas quadras depois foram abordados pelos policiais. Quando os viu, colocou a bolsa embaixo do carro, e seu celular, junto com a pochete tinha R\$100,00 e os R\$40,00 eram dele e de ERICK, R\$2,00 já tinha em sua bolsa. Quando menor respondeu um ato infracional equivalente a receptação.

A versão dos acusados, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Militar Lucas da Silva Caris Rocha, reconhecendo o acusado ERICK em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando viram os acusados vindo em direção da viatura, e quando LEONARDO os avistou, dispensou uma pochete na frente de um carro, junto com um celular. Efetuaram a abordagem, na cintura de ERICK tinha outra pochete, com drogas, e LEONARDO disse que também tinham drogas, e realmente tinha. O celular estava ao lado da pochete, junto com dinheiro, cerca de R\$140,00. Com ERICK não tinha dinheiro, só na pochete que LEONARDO dispensou. Eles disseram que iriam ganhar R\$20,00 até o ponto de drogas, que estava a cerca de 100 metros. Suas palavras foram ratificadas pelo seu parceiro, o Policial Militar Gabriel Raamã de Oliveira, que também reconheceu o acusado ERICK.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Inexiste motivo para reconhecimento de erro de tipo.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas 35 porções de "Cannabis sativa L.", substância vulgarmente conhecida como "maconha" (47,2g), 77 porções de cocaína (50,8g), e 30 (trinta) porções de cocaína em forma de "crack" (7,6 g), sendo capazes de produzir mais de 168 cigarros de "maconha", cerca de 508 fileiras de cocaína e cerca de 38 cachimbos de "crack" e assim, suficientes para o comprometimento de um número expressivo de usuários.

Ademais, foi apreendida quantia em dinheiro em poder do acusado ERICK (R\$ 142,00 - fls. 09).

Assim, tudo nestes autos revela que os réus traziam consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação dos réus por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar aos réus a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Os acusados são primários (fls. 38/41).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão de LEONARDO por ter fixado a pena-base no mínimo legal, o mesmo ocorrendo com relação à menoridade relativa de ambos os acusados à época dos fatos (Súmula nº 231 do C. STJ).

Não há agravantes a serem reconhecidas.

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 2/3 considerando que os acusados eram primários à época dos fatos e estavam na posse de quantidade pequena de entorpecentes, totalizando um ano e oito meses de reclusão e pagamento de 166 dias-

multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte dos acusados.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR os réus ERICK PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA e LEONARDO RENATO CAMPOS DA COSTA, qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 166 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Os réus não fazem jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foram condenados, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: “(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que os réus deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime aberto.

Considerando o acima exposto e, entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como não tendo os acusados dando causa à nova decretação de suas custódias preventivas (fls. 160), deixo de decretá-las neste momento processual.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Faculto o recurso em liberdade.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA